

ERIN SHAZRIN BT. M. RAMLY
lwn
MOHD. SUZAIRI B. MOHD. SHAFI'I

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi) , YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel), pada **24 Julai 2017 / 30 Syawal 1438H**]

[**Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0021-2017**]

[**Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**]

Peguam Syarie Pemohon : Farah Wahidah bt. Mohammad Amin dari Tetuan Amli & Associates.

Peguam Syarie Responden : -

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah agar keputusan/arahan Y.A Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 20/2/2017 di dalam kes hak jagaan no. 10200-028-0435-2015 di semak oleh Mahkamah ini dan seterusnya keputusan/arahan Y.A Hakim Bicara tersebut dipinda/ubah mengikut kebajikan anak seperti berikut;-

- (a) Responden diperintah untuk melawat dan bermesra dengan anak tersebut pada hari Ahad, minggu pertama atau minggu ketiga bermula jam 2.00 petang sehingga jam 6.00 petang di rumah kediaman Pemohon dalam tempoh masa setahun, dengan kehadiran Pemohon atau ahli keluarga

Pemohon dan sekiranya tidak mengganggu dengan aktiviti persekolahan anak tersebut.

(b) Selepas tempoh setahun anak tersebut bernesra dengan Responden, Responden diperintahkan untuk bersama dengan anak tersebut pada hari Ahad minggu pertama dan/atau minggu ketiga selama 10 jam, dari jam 8.00 pagi sehingga 6.00 petang dalam tempoh masa setahun berikutnya dan sekiranya tidak mengganggu aktiviti persekolahan anak tersebut.

(c) Selepas setahun berikutnya, barulah Responden diperintahkan untuk melawat, bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Pengambilan anak tersebut hendaklah dibuat di kediaman Pemohon atau lokasi lain dengan persetujuan pihak-pihak bermula jam 6.00 petang hari Jumaat dan dipulangkan semula anak tersebut kepada Plaintiff pada hari Ahad jam 6.00 petang.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden telah bercerai pada 2/6/2016. Hasil perkahwinan, mereka memperolehi seorang anak yang bernama Muhammad Shahid Adzin b. Mohd. Suzairi.

[3] Pada 24/8/2015, Pemohon telah menfailkan satu tuntutan hak jagaan anak terhadap Responden dan pada 20/2/2017, Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan tuntutan tersebut dan membuat perintah seperti berikut;

2.1. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak yang bernama Muhammad Shahid Adzin b. Mohd. Suzairi (No. Mykid: 130609-05-0215) diserahkan kepada Plaintiff (Pemohon).

2.2. Mahkamah memerintahkan Defendan sebagai bapa diberikan hak untuk melawat, bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada setiap hujung minggu pertama dan ketiga. Pengambilan anak tersebut hendaklah dibuat di kediaman Plaintiff atau lokasi lain dengan persetujuan pihak-pihak bermula jam 6.00 petang hari Jumaat dan dipulangkan semula anak tersebut kepada Plaintiff pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang.

[4] Pemohon telah menfailkan permohonan semakan ini agar perintah hak lawatan dan bermalam yang diberikan kepada Responden disemak semula.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Berdasarkan notis permohonan dan afidavitnya, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas **keputusan/perintah** Hakim Bicara pada 20/2/2017. Alasan-alasan yang dinyatakan oleh Pemohon adalah seperti berikut;-

(a) Responden telah meninggalkan anak tersebut secara langsung semenjak 19/8/2014 ketika anak tersebut berusia 1 tahun 2 bulan sehingga penghakiman dibacakan.

(b) Responden sama sekali tidak pernah melawat dan/atau menziarah anak tersebut sedangkan Pemohon tidak pernah menukar tempat pemastautinan Pemohon dan anak tersebut dan/atau menghalang Responden.

- (c) Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan perenggan 3 penghakiman tanpa mempertimbangkan kebajikan anak tersebut yang tak pernah berjumpa da/atau mengenali Responden selepas Responden secara langsung meninggalkan anak tersebut.
- (d) Terma perenggan 3 penghakiman untuk Responden bermalam dengan anak tersebut pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan adalah terma yang terlalu mendadak tanpa anak tersebut mengenali dan/atau menyesuaikan diri dengan Responden.
- (e) Kebajikan dan emosi anak tersebut akan terganggu memandangkan anak tersebut tidak pernah berjumpa dan/atau mengenali Responden apatah lagi hendak bermalam dengan Responden tanpa kehadiran Pemohon secara tiba-tiba.
- (f) Perenggan 3 penghakiman didapati tidak mementingkan Maqasid Syariah kerana hakim bicara terkhilaf dengan tidak melihat kemudharatan yang akan berlaku apabila memberikan hak bermalam anak tersebut kepada Responden tanpa terlebih dahulu anak tersebut mengenali siapa Responden.

[6] Sesuatu proses semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Panduan berkenaan kes-kes yang boleh dibuat semakan ataupun tidak telahpun diputuskan dalam kes-kes terdahulu antaranya kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, Kes No.14000-003-0035-2011 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes no 14000-003-0033-2012 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, Kes No. 10000-003-0009-

2011 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* Kes No. 10000-003-0015-2012 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

[7] Kami telah menyemak fail kes No. 10200-028-0435-2015, iaitu kes tuntutan hak jagaan anak yang difailkan oleh Pemohon pada 24/8/2015.

[8] Hasil semakan kami mendapati bahawa perbicaraan tuntutan Pemohon tersebut telah dibuat secara sebelah pihak. Responden hanya hadir pada hari penghakiman diberikan dan pada tarikh tersebut Responden telah menyatakan persetujuannya untuk hak jagaan anak tersebut diberikan kepada Pemohon. Responden memohon agar diberikan hak lawatan terhadap anak tersebut.

[9] Kami juga telah meneliti alasan penghakiman hakim bicara dan mendapati bahawa hakim bicara telahpun mengulas berkenaan kenapa perintah hak lawatan diberikan sedemikian. Pada hemat kami, hakim bicara telahpun mengambil pertimbangan berkaitan aduan Responden yang telah dihalang untuk berjumpa anak tersebut sebelum ini dan juga telah mengambil perhatian bahawa pada masa material penghakiman diberikan, anak tersebut telahpun berumur 4 tahun.

[10] Kami juga berpendapat bahawa pelaksanaan perintah tersebut boleh dibuat melalui perbincangan antara Pemohon dan Responden demi kebajikan anak tersebut. Permohonan semakan ini juga telah dibuat pada 23/2/2017 iaitu 3 hari selepas perintah hak jagaan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Pada hemat kami, isu yang dibangkitkan oleh Pemohon itu belum lagi berlaku

kerana perlaksanaan hak lawatan ini belum lagi bermula ketika permohonan ini difailkan.

[12] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa tidak berlaku kesilapan prosedur menurut Hukum Syarak dan Undang-undang telah dilakukan oleh Y.A Hakim Bicara di dalam perintahnya pada 20/2/2017 yang memerlukan kami untuk campurtangan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



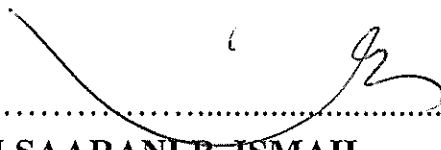
1. **Y.A.A TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM B. LEMBUT**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **Y.A. DATUK AIDI B. MOKTAR.**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **Y.A TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

